[redacted] 損害賠償請求事件

原告 [redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

原告第１準備書面

令和６年５月１７日

東京簡易裁判所民事第５室６係Ｂ　御中

原告 [redacted]

目次

第１　用語の整理　2

１　本書に用いる用語および表記の意味　2

２　「本件通報」という用語の意味　2

⑴　本件規程に定める「通報」及び「通報情報」の範囲について　2

⑵　訴状において定義した「本件通報」という用語の意味の変更について　3

⑶　「本件通報」及び「本件通報に係る情報」を区別することについて　4

３　本件訴訟に用いる用語のまとめ　5

⑴　表１．本件内部通報制度の仕組みに関する用語　5

⑵　表２．「通報情報に関する事実」に関する用語　6

⑶　表３．時系列における用語と書証番号の整理　8

⑷　表４．本件規程に定める事項と当事者の主張との対応表　9

第２　原告の主張　1

１　本件訴訟における原告の主張が遮断されないこと　1

⑴　答弁書における ④ → ④´ の対応付けは、被告独自の解釈にすぎない　1

⑵　原告の主張が既判力によって遮断されることはない　1

⑶　甲２１の３の情報を得たことにより推定される事実について　1

⑷　原告における情報把握の状況と前回訴訟主要事実との関係について　1

⑸　本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される　1

２　被告について債務不履行又は不法行為に基づく責任が成立すること　1
⑴　本件規程を定めて本件内部通報制度を整備したことによる債務の存在　1
⑵　本件規程に定める「通報情報に関する事実を確認するための調査」について　1
⑶　「通報情報に関する事実を確認するための調査」についての考察　1
⑷　「通報情報に関する事実を確認するための調査」についての考察、つづき　1
⑸　本件規程３．６⑴に違反する行為の存在　1
⑹　原告の損害　1
⑺　被告の責任　1
第３　答弁書に対する認否　1
第４　結語　1

第１　用語の整理

１　本書に用いる用語および表記の意味

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、本件規程及び原告の訴状に定義するところによる。同様に、上記の書面に別段の定義のない限り、被告が定義する用語の意味を用いる。

また、原告及び上司Ａが平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日に所属していた部署を以下「本件事業部」又は「本件グループ」といい、被告の豪州子会社を以下、単に「豪州子会社」という。引用文の一部で「« 本件豪州企業 »」のように示している表記は、固有名詞の伏せ字を意味する。

２　「本件通報」という用語の意味

⑴　本件規程に定める「通報」及び「通報情報」の範囲について

「公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）の解説」５頁の注釈５には、「内部公益通報を「受け付ける」とは、内部公益通報受付窓口のものとして表示された連絡先（電話番号、メールアドレス等）に直接内部公益通報がされた場合だけではなく、例えば、公益通報対応業務に従事する担当者個人のメールアドレス宛てに内部公益通報があった場合等、実質的

に同窓口において内部公益通報を受け付けたといえる場合を含む。」と記載されている。

本件規程３．４⑵では、法務部長を「対応者」というと定め、対応者たる法務部長が調査を行うにあたり、調査を補助する者として選任した者が「調査補助者」であると定めている。そして、本件規程３．４⑶では、対応者たる法務部長及び選任された調査補助者は、通報情報を相互に開示する旨が定められている。実務上としても、被告も認めるとおり[1]、被告は、被告が本件規程２．１⑴アに定める法務部長宛の電子メールアドレスに対する通報を受け付けた後の対応について、通報情報の追加を通報する宛先を調査補助者のみにするように制限している（甲６）。

すなわち、調査過程などにおいて調査補助者に対して通報情報の追加を告げる行為は、本件規程１．２⑹に定める「２．１の通報窓口に対してなされた通報」と実質的に同じである。

以上により、調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた通報情報は、本件規程１．２⑹に「通報情報とは、２．１の通報窓口に対してなされた通報にかかる情報をいう。」と定める「通報情報」と実質的に同じである。

⑵　訴状において定義した「本件通報」という用語の意味の変更について

訴状においては、「本件通報」という用語の意味を、「本件ＧＳＴの支払いに関連する事実、疑念、確認事項又は疑問事項などの情報を通報する通報を総称して「本件通報」という。」と定義していた[2]。一方で、答弁書においては、平成２８年９月１４日に通報した通報のみを意味するようである[3]。

上記⑴のとおり、調査過程などにおいて調査補助者に対して通報情報の追加を告げる行為は、本件規程１．２⑹に定める「２．１の通報窓口に対してなされた通報」と実質的に同じであるけれども、本件訴訟における混乱を避けるために、本書以降に用いる「本件通報」という用語の意味を答弁書に定義する用語の意味に変更する。

1　答弁書、第４の４⑷ウ（１６頁）

2　訴状、第２の４⑷（３頁）

3　答弁書、第３の１（６頁）

⑶　「本件通報」及び「本件通報に係る情報」を区別することについて

本件規程においては、通報する行為である「通報」、及び通報に係る情報である「通報情報」を区別している。同様に、公益通報者保護法においても、「公益通報」及び「通報対象事実」を区別している。

本件規程に定める対応事項は、通報者や通報という行為に対する対応（通報の受付及び調査結果の通知等）、及び通報情報という行為に係る内容に対する対応（調査、是正措置、再発防止策及び対応策）がある。そのため、「本件通報の調査」、「本件通報について報告」又は「本件通報について対応」というような表現をしてしまうと、紛らわしい表現又は不正確な表現になりやすい。

上記の理由により、被告に対しては、本件規程又は公益通報者保護法等と同様に、「本件通報」及び「本件通報に係る情報」を区別して主張することを求める。

3　本件訴訟に用いる用語のまとめ

⑴　表１．本件内部通報制度の仕組みに関する用語

	用語	用語の意味
ア	「本件通報」	原告が平成２８年９月１４日に、本件規程２．１⑴に定める本件内部通報制度の社内通報窓口の電子メールアドレス宛に本件規程１．２⑸に定める「通報」をした行為をいう。（乙２）
イ	「追加通報」	原告が平成３０年１１月２７日に、本件規程２．１⑴に定める本件内部通報制度の社内通報窓口の電子メールアドレス宛に本件規程１．２⑸に定める「通報」をした行為をいう。（乙９）
ウ	「調査補助者に対する追加通報」	原告が平成２８年１０月３日から平成２９年７月３１日及び平成３０年１２月１２日から令和２年１月２４日に、調査補助者に対して本件規程１．２⑸に定める「通報」をした行為をいう。（甲８ないし１８、２２、２３及び２５）
エ	「本件調査」	被告が本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に対して本件規程１．２⑼に定める「調査」を実施した行為を総称していう。
オ	「本件調査報告１」	被告の法務グループが平成２９年８月１４日に、原告に対して本件規程３．６⑴に定める「調査結果等の通知・報告」をした行為をいう。（乙１１）
カ	「本件調査報告２」	被告の法務２グループが令和元年１０月２５日に、原告に対して本件規程３．６⑴に定める「調査結果等の通知・報告」をした行為をいう。（乙１２）
キ	「本件是正措置等」	被告が本件調査を実施したことにより確認された法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実に対する本件規程３．６⑴イ又はウに定める是正措置、再発防止策又は対応策を総称していう。

⑵ 表２．「通報情報に関する事実」に関する用語

	用語	用語の意味
ア	「本件支払手続」	原告が平成２７年１１月６日に、本件豪州企業に対してコンサルタントの役務対価と本件ＧＳＴ 75,437.10 豪ドルを合わせた金額 836,601.06 豪ドルを支払うための手続をした行為をいう。（甲３）
イ	「還付手続対応説明」	上司Ａが平成２８年３月３１日に、原告に対して本件支払手続に係る支払の内容に関する対応事項を説明した行為をいう。なお、説明に係る内容は甲４に記載する内容である。（甲４）
ウ	「本件調査対応協議」	調査補助者が平成２９年２月７日に、本件調査のなかで、上司Ａと協議した行為をいう。なお、原告は、協議に係る具体的な内容を知らされていない。（甲１５の２及び乙３[4]）
エ	「ＧＳＴ業務移管通知」	本件グループの担当者が平成２９年３月９日に、ＧＳＴの業務を本件グループから他のグループに移管する旨を通知する電子メールを送信した行為をいう。なお、ＧＳＴの業務とは、具体的にどのような業務を指すのかは、未だに、不明である。（乙３[5]）
オ	「何かしらの措置」	被告が平成２９年４月に、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための措置を実行した行為をいう。なお、ここでいう「何かしら」とは、措置の実行に係る合理的[6]かつ具体的な内容をいう。原告は、措置の実行に係る合理的かつ具体的な措置の内容を知らされていない。（甲２１）

---

[4] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ク（１４頁１５行目以下）

[5] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ケ（１４頁１７行目以下）

[6] 例えば、甲２０の１の「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正により、非居住者であるＪＸＴＧエネルギーに対するコンサルタント料の請求にはＧＳＴは含まれないことを確認済み。よって、今後はＧＳＴ込で請求を受けた場合には、上記の点を連絡の上、相手方に修正を依頼。」という通知の内容は、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」が本当に存在したか否か又はその法改正の内容が不明であるため、合理的な内容とはいえない。

カ	「金銭の流れが一部不明瞭な送金」	豪州子会社が平成２９年７月３１日に、被告に対して79,315.52豪ドルを送金した行為をいう。（甲２７）
キ	「本件契約の措置」	被告が平成３０年９月１３日に、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、本件豪州企業がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という定めが存在する被告と本件豪州企業との間の本件契約を締結した行為をいう。なお、被告と本件豪州企業との間で締結した契約には、本件契約が締結されるまでの間、ＧＳＴに関する定めは存在していなかった。（甲２１）
ク	「社内ＳＮＳ投稿」	原告が令和２年３月２７日に、本件ＳＮＳに対して投稿した行為をいう。なお、投稿に係る内容は甲２６に記載する内容である。（甲２６）
ケ	「本件通知」	調査補助者が令和２年６月２５日及び同年７月９日に、原告に対して、本件契約に係る契約の内容、本件契約の措置を実行する前に被告と本件豪州企業との間で締結した契約の内容、及び本件豪州企業が被告に対してＧＳＴを請求していたのは平成２９年４月までであった事実を、社内ＳＮＳ投稿に係る内容に対する回答として通知する電子メールを送信した行為をいう。（甲２１）

⑶ 表３．時系列における用語と書証番号の整理

	年月日	用語	書証番号
ア	平成27年11月16日	「本件支払手続」	甲３
イ	平成28年3月31日	「還付手続対応説明」	甲４
ウ	平成28年9月14日～ 平成29年7月31日	「本件通報」及び「調査補助者に対する追加通報」	乙２及び甲８ないし１８
エ	平成29年2月7日	「本件調査対応協議」	甲１５の２及び乙３[7]
オ	平成29年3月9日	「ＧＳＴ業務移管通知」	乙３[8]
カ	平成29年4月	「何かしらの措置」	甲２１
キ	平成29年7月31日	「金銭の流れが一部不明瞭な送金」	甲２７
ク	平成29年8月14日	「本件調査報告１」	乙１１
ケ	平成30年9月13日	「本件契約の措置」	甲２１
コ	平成30年11月27日～ 令和2年1月24日	「追加通報」及び「調査補助者に対する追加通報」	甲２２、２３、２５及び乙９
サ	令和元年10月25日	「本件調査報告２」	乙１２
シ	令和2年3月27日	「社内ＳＮＳ投稿」	甲２６
ス	令和2年6月25日及び 令和2年7月9日	「本件通知」	甲２１

[7] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ク（１４頁１５行目以下）

[8] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ケ（１４頁１７行目以下）

⑷　表４．本件規程に定める事項と当事者の主張との対応表

		原告の主張	被告の主張
ア	本件規程１．２⑸に定める「通報」について	本件通報（乙２）、追加通報（乙９）及び調査補助者に対する追加通報（甲８ないし１８、２２、２３及び２５）。	本件通報（乙２）及び追加通報（乙９）。
イ	本件規程１．２⑹に定める「通報情報」について	上記の通報に係る情報。	上記の通報に係る情報。
ウ	本件規程１．２⑼に定める「通報情報に関する事実」について	本件支払手続（甲３）、他。	不明。
エ	本件規程１．２⑼に定める「調査」に係る調査事項について	本件支払手続（甲３）に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かについて確認する事項が含まれていたと推定される。	不明。
オ	本件規程３．６⑴に定める「調査結果等の通知・報告」について	本件調査報告１（乙１１）及び本件調査報告２（乙１２）。	乙１０について、本件規程３．６⑴に定める調査報告であるか否かが不明瞭。
カ	本件規程３．６⑴アに定める「法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実」の存在について	本件支払手続（甲３）に係る支払の内容が契約内容に基づいていないという不正行為等の事実が存在した（甲２１）。	不明。
キ	本件規程３．６⑴イ又はウに定める是正措置、再発防止策又は対応策について	何かしらの措置及び本件契約の措置を実行した（甲２１）。	不明。

第２　原告の主張

１　本件訴訟における原告の主張が遮断されないこと

⑴　答弁書における ④ → ④´ の対応付けは、被告独自の解釈にすぎない

被告は、本件訴訟における原告の主張を合理的に解釈するとして、答弁書において、④ → ④´ の対応付けを示しているものの[9]、当然ながら、これは、被告独自の解釈にすぎないというべきものである。

最高裁平成３０年２月１５日第一小法廷判決・集民２５８号４３頁（以下「最高裁平成３０年判決」という。）は、相談窓口制度の利用者に対する信義則上の義務を負う場合と、相談窓口制度の運用を定める規程類の存在の有無との関係を示していないところ、本件規程のような社内規程が存在しない場合でも、信義則上の義務違反が適用される可能性があると考えられる。

そして、どのような相談の申出があった場合にいかなる措置を講ずるべきかについては、最高裁平成３０年判決以降の類似の裁判例の集積によって、具体的に明らかになっていくと考えられていたところ、前回訴訟第一審判決は、「不正行為等によって直接被害を受けた者等が、不正行為等を通報した場合は格別（最高裁平成３０年２月１５日第一小法廷判決・集民２５８号４３頁参照）、そうでない限り、被告が、通報者個人に対し、当然に信義則上、調査等をする法的義務を負うということはできないというべきである。」と判示した[10]。

そこで、上記のふたつの判決から、内部通報制度を整備している会社が、通報に係る通報の内容等に応じて適切に対応していない場合、その違反行為に適用しうる法令等を整理すると、表５（マトリクス表）のとおりである。

---

[9] 答弁書、第３の１（７頁）

[10] 前回訴訟第一審判決書、第３の２⑴イ（２４頁１６行目以下）

表５．内部通報制度における違反行為に適用しうる法令等

	不正行為等によって直接被害を受けた者が、不正行為等を通報した場合	不正行為等によって直接被害を受けた旨を告げる通報ではない場合
内部通報制度の運用を定める社内規程が存在する場合	**ケース１ 信義則及び社内規程の違反を適用**	**ケース３ 社内規程違反を適用**
内部通報制度の運用を定める社内規程が存在しない場合	**ケース２ 信義則違反を適用**	**ケース４ －**

被告における法令遵守体制は、本件内部通報制度の運用を定める本件規程が存在している状況である。また、本件是正措置等の実行は、被告が本件支払手続に係る支払の内容に関する契約内容を把握したことにより実行したものであるため、不正行為等によって直接被害を受けた者が、不正行為等を通報した場合ではない。そして、被告は、本件内部通報制度において、通報に係る通報の内容等に応じて適切に対応していないところ、被告の違反行為は、表５のケース３に該当する。

よって、被告の違反行為は、本件規程違反が適用される。

⑵　原告の主張が既判力によって遮断されることはない

本件規程に定める対応事項のうち、

- 調査をせず、あるいは不十分であったこと
- 調査を実施しない場合の通知をしなかったこと
- 通報情報の厳重な管理を行わなかったこと
- 役員等への報告を適正に行っていなかったこと
- 再度、通報可能であることの通知をしなかったこと

（以上を総称して、以下「前回訴訟主要事実」という。）についての信義則上

の義務違反の不存在については、前回訴訟控訴審判決の既判力が生じている。

前回訴訟控訴審判決の既判力の生じた訴訟物は上記のとおりであるのに対し、本件訴訟訴訟物は、被告が、本件規程１．２⑸に定める通報を受けて、本件規程１．２⑼に定める調査を実施した結果、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実が確認され、当該事実に対する是正措置、再発防止策又は対応策として何かしらの措置及び本件契約の措置を実行したにもかかわらず、被告は、原告に対し、本件規程３．６⑴イ又はウに定める事項を通知しなかったこと（以下「本件訴訟主要事実」という。）についての本件規程違反の存在についてであるところ、同一関係にないことは明らかである。

そして、本件訴訟主要事実は、不正行為等によって直接被害を受けた者が、不正行為等を通報した場合ではないところ、表５でも説明できるとおり、前回訴訟控訴審判決の信義則上の義務違反の不存在と、本件訴訟の本件規程違反の存在は非両立ではなく、本件訴訟訴訟物が前回訴訟控訴審判決と矛盾関係にある場合に当たらない。

さらに、前回訴訟の訴訟物が本件訴訟の訴訟物の前提となっているわけではない以上、前回訴訟控訴審判決が本件訴訟の訴訟物の先決関係にある場合に当たらない。

以上により、前回訴訟控訴審判決の既判力が本件訴訟に作用しない。

よって、前回訴訟控訴審判決の既判力は本件訴訟に及ばず、原告の主張が既判力によって遮断されることはない。

⑶　甲２１の３の情報を得たことにより推定される事実について

本件訴訟で提出した書証のうち、前回訴訟において提出されなかった証拠は、甲２１の３に記載している内容であり、その内容のうち、前回訴訟において把握できなかった情報は、以下の枠内の下線の部分である。

1　質問：契約書の記載内容Ａ契約

回答：

締結日：２０１５年1月１９日

有効期間：２０１４年４月１日から２０１６年3月３１日（２年間）。以降いずれか一方当事者からの９０日前予告がない限り自動延長。

ＧＳＴ等に関する表示：記載なし

2　質問：契約書の記載内容Ｂ契約

回答：

締結日：２０１８年9月１３日

有効期間：いずれか一方の当事者から解約の意思表示がない限りは無期限

ＧＳＴ等に関する表示：豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、 本件豪州企業 がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。

被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する経緯について、上記の枠内の下線の情報を得たことにより推定される事実は、表６の下線部分である。

表６．被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する経緯

平成27年11月6日	原告が本件支払手続をした。
平成28年9月14日～平成29年7月31日	原告が本件通報及び調査補助者に対する追加通報をした。
平成29年2月7日	調査補助者が本件調査対応協議を実施した。
平成29年3月9日	本件グループの担当者がＧＳＴ業務移管通知をした。
平成29年4月	被告は、本件調査対応協議を実施した結果、被告と本件豪州企業との間で締結した契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在しないことを把握し、本件支払手続に係る支払の内容が当該契約に基づいていないという事実を確認したものの、**契約終了日まで契約内容の変更ができないため、何かしらの措置を実行した。**

これにより、本件豪州企業が被告にＧＳＴを請求していたのは、この時点までであった。

平成30年3月31日　被告と本件豪州企業との間で締結したＧＳＴに関する定めが存在していない契約の契約終了日（※注）。

平成30年9月13日　<u>この時点では、被告と本件豪州企業との間で、**役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在する契約を結ぶことができる状況であったため、本件契約の措置を実行した。**</u>

※注　甲２１の１には、本件契約が締結されるまでの間は、ＧＳＴに関する定めが存在していない契約に基づき発注が行われていた旨が記載されている。しかし、乙１２の１頁に記載されている内容から、本件豪州企業が関わったプロジェクトは、平成３０年３月に終了したと思われる。そのため、契約の自動延長ではなく、契約が終了した可能性がある。

⑷　原告における情報把握の状況と前回訴訟主要事実との関係について

表６で示した経緯からすると、被告は、本件調査対応協議を実施した結果、被告と本件豪州企業との間で締結した契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在しないことを把握し、本件支払手続に係る支払の内容が当該契約に基づいていないという事実を確認したため、当該事実に対する本件是正措置等として何かしらの措置及び本件契約の措置を実行したと推定される。

しかし、本件調査対応協議を実施した後に（甲１５の２及び乙３[11]）、ＧＳＴ業務移管通知がなされ（乙３[12]）、これにより、原告は、被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する情報から遮断された状態になったことから、何かしらの措置又は本件契約の措置を実行したことを知らされない状況であった。

さらに、調査補助者は、原告からの本件調査報告２に係る通知の内容に対する質問に回答する際、原告に対し、「当社と « 本件豪州企業 » 間の契約書について確認するように再三お求めですが、これを行う必要はないものと判断しています。」などと説明して（甲２５の５）、原告を被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する情報から遮断した。

---

[11] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ク（１４頁１５行目以下）

[12] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ケ（１４頁１７行目以下）

甲２１の３に記載している内容を通知した本件通知の際にも、調査補助者は、原告に対し、本件支払手続に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かについて通知していない（甲２１の３）。

上記の状況であったため、原告は、被告が本件是正措置等として何かしらの措置及び本件契約の措置を実行したことが認識ができず、前回訴訟においては、本件訴訟主要事実ではなく、前回訴訟主要事実である「調査をせず、あるいは不十分であったこと」という視点で主張した。

⑸　本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される

甲２１の３に記載している内容は、前回訴訟控訴審判決が確定した後に、原告が会社貸与パソコンで確認した内容であるため、前回訴訟において、証拠として提出していない。これについては、被告が令和３年５月２６日に、原告に対して、訴訟に関する全ての行為についてオフィススペース及び会社貸与パソコン等を使用することを禁じていたという事情があった。

確かに、被告が原告に対して、訴訟に関する行為について会社貸与パソコン等を使用することを禁じていたとはいっても、甲２１の３に記載している内容は、前回訴訟の提起前に、被告が原告に対して通知していた内容ではある。

原告は、前回訴訟においても、被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する主張をしており、被告と本件豪州企業との間の契約書の所持者である被告にその契約書の送付を嘱託することを申し立てをする令和４年４月１５日付の「文書送付嘱託申立書⑴」を提出していた[13]。

これに対し、被告は、令和４年６月７日付の「文書送付嘱託の申立てに対する意見書」において、原告の主張に理由があるか否かの認定に影響を及ぼさないとして、証拠調べの必要性の不存在を主張し、文書を送付しなかった[14]という経緯があった。

本件調査に係る調査事項については、依然として、「具体的に何を調査したのか、及び何を調査しなかったのか」が判然としていない状況であり、未だ

---

[13] 令和４年４月１５日付「文書送付嘱託申立書⑴」第３の７（９頁２行目以下）

[14] 令和４年６月７日付「文書送付嘱託の申立てに対する意見書」第３の４（４頁７行目以下）

に、その調査事項について、被告から提示されていない。

そして、前回訴訟第一審判決及び前回訴訟控訴審判決は、前回訴訟において、本件調査に係る調査事項について釈明権を行使しておらず、また、前回訴訟主要事実について、信義則違反であるか又は本件規程違反であるかという法的観点の指摘をしていない。

前回訴訟における情報把握の状況は以上のとおりであるから、原告が前回訴訟において、本件訴訟における訴訟物と同様の主張をして、一回的解決を図ることは、困難であったといえる。

よって、本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される。

2　被告について債務不履行又は不法行為に基づく責任が成立すること

⑴　本件規程を定めて本件内部通報制度を整備したことによる債務の存在

被告は、被告等の取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の一環として、本件内部通報制度を整備・運用している（甲２８）。また、本件規程１．２⑴に定める「法令等」には、グループ行動基準も含まれている（甲２）。

本件内部通報制度が適切に運用されているか否かは、従業員が職務を執行するための環境及び従業員の職場環境に影響する。

労働契約法第７条により労働契約の内容となる「就業規則」は、就業規則という名称のものに限られず、労働条件を定めるもので規則規程として周知されているものであれば該当しうる。

労働基準法第８９条の事項には１０号の「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」もあり、本件規程も当該事業場の労働者すべてに適用されるから、被告のいう就業規則として使用者たる会社と労働者たる従業員との間に効力を生ずる場合である。

本件規程も、労働者の側からは職場環境の改善の側面があり、労働条件に関わるものである。

仮に本件規程の趣旨が労働条件に関係しないとした場合であっても、会社が自ら一定の場合に一定の行為を具体的に行うことを定めて公表した以上、会社は要件に該当する者に対してそれを行う債務がある。

⑵　本件規程に定める「通報情報に関する事実を確認するための調査」について

本件規程１．２⑼では、「調査とは、通報情報に関する事実を確認するための調査をいう」と定めている。調査過程などにおいて調査補助者に対して告げた通報情報は、本件規程１．２⑹に定める「通報情報」と実質的に同じであることは、上記第１の２⑴のとおりである。すなわち、本件調査の対象は、本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る情報（通報情報）に関する事実である。

ここで、本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る情報（通報情報）に関する事実を大きく分けると、

- 事実Ａ．原告が本件支払手続をした行為（甲３）、
- 事実Ｂ．上司Ａが還付手続対応説明をした行為（甲４）、及び
- 事実Ｃ．豪州子会社が金銭の流れが一部不明瞭な送金をした行為（甲２７）

の３つであった。

上記のうち事実Ａについて、本件支払手続をした行為に関する調査事項はどのようなことであったか、以下、考察する。

⑶　「通報情報に関する事実を確認するための調査」についての考察

原告は、調査補助者に対する追加通報において、調査補助者に対し、被告と本件豪州企業との間で締結した契約の確認に関する状況を告げていた[15]（甲１０ないし１７、２２及び２３）。

これに対し、調査補助者は、「追加でいただいた疑問含め、対応検討させていただきます。（甲１４の１）」及び「打ち合わせを行う場合は、また別途日程を設定させていただきます。（甲１８の１）」と返答し、また、以下の枠内の事項を「調査の対象となる事項」として提示していた（甲２３の８）。

---

[15] 甲１０の２、甲１３の１、甲１３の２、甲１４の２、甲１５の１、甲１６の３、甲１７の１、甲２２の３、甲２３の５

« 中略 »

２．調査の対象となる事項

以下の点について、「コンプライアンス違反があったか否か」について調査し回答します。

« 中略 »

⑴　適切な是正措置が取られたのか。

１．⑵のとおり、適切な遠付処理および当社帳簿への費用計上処理が完了しているかについて確認します。２０１８年１２月１３日付で « 原告 » 様からいただいたメール（Re:コンプライアンス違反となる事象の有無とその理由・根拠の確認について）の①、⑤、⑥、⑨、⑩および ⑪ 対応する趣旨です。

« 中略 »

⑶　「契約書に付加価値税の扱いについて明記するべきではないか。」との疑問に答える。

『調査の対象となる事項（調査スコープ）」の「⑵ 支払い義務が無い可能性を認識しているにも関わらず、その可能性の確認をせずに付加価値税の支払いをしていることは、“問題ない” のかどうかを確認」については、これでお答えできると考えます。

« 中略 »

※注　上記の「①、⑤、⑥、⑨、⑩ および ⑪ 対応する趣旨です。」という記載について、「①」は、本件事業部において被告と本件豪州企業との間で締結した契約の内容を確認していない事実を意味しており、また、「⑤」は、被告が本件豪州企業に対して役務対価の金額とＧＳＴの金額を合わせた金銭を支払い続けていた事実を意味している（甲２２の３）。

原告と調査補助者との調査過程におけるやり取りは上記のとおりであるから、本件支払手続をした行為に関する調査事項には、本件支払手続に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かについて確認する事項が含まれていたと推定される。

⑷　「通報情報に関する事実を確認するための調査」についての考察、つづき

被告も認めるとおり[16]、実務上、海外企業が被告に発行する請求書において、海外企業が被告に対してＧＳＴを請求することは、特殊な場合を除いてほとんどない。このような状況のなかで、本件豪州企業が被告に対してＧＳＴを請求していたという事実が存在すれば、売買契約においてＧＳＴに関する定めが存在するという特殊な事情があるかどうかを確認する必要があるのは当然である。

売買契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在する場合は、当然、ＧＳＴを支払う義務がある。一方で、売買契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在しないにもかかわらず、支払義務がないＧＳＴ分の金銭を支払っていたような場合は、その支払の行為自体が法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実であるのはもちろんのこと、契約条項又は租税条約などの法令等に基づかない支払の行為は、従業員が不正なキックバックを受け取るような不正行為を生ずるおそれがある。

仮に原告が本件通報、追加通報又は調査補助者に対する追加通報において、契約内容の確認の必要性について告げていないとしても、被告は、被告等の取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の一環として、本件内部通報制度を整備・運用していること（甲２８）、また、本件規程の目的について、被告等における法令等に違反する行為または違反するおそれのある行為を早期に是正し、もって被告等のコンプライアンス体制を強化することである旨が定められていること（本件規程１．１）からすると、本件支払手続をした行為に関する調査事項には、本件支払手続に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かについて確認する事項が含まれていたと推定される。

---

[16] 答弁書、第４の４⑴イ（１５頁）

⑸　本件規程３．６⑴に違反する行為の存在

本件支払手続をした行為に関する調査事項は、上記で推定されるとおりであるところ、証拠で明らかになっている事実としても、被告と本件豪州企業との間で締結した契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在していなかったという事実が存在し（甲２１）、また、被告が本件通報及び調査補助者に対する追加通報を受けた後に調査補助者が上司Ａと本件調査対応協議をしたという事実が存在し（甲１５の２及び乙３[17]）、さらに、本件調査対応協議の後に、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための何かしらの措置及び本件契約の措置を実行したという事実が存在する（甲２１）。

以上により、本件調査に係る調査事項には、本件支払手続に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かを確認するという事項が存在しており、被告は、本件調査を実施した結果、被告と本件豪州企業との間で締結した契約において役務提供対価にＧＳＴを課す旨の定めが存在しないことを把握し、本件支払手続に係る支払の内容が当該契約に基づいていないという事実を確認したため、当該事実に対する本件是正措置等として何かしらの措置及び本件契約の措置を実行したと推認するのが相当である。

本件規程３．６⑴アに定める「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実の有無」という通知事項は、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実の存在ついて、当該事実が存在しない場合はその旨を通知し、存在した場合はその旨を通知するものである。

この点、被告は、答弁書において、「コンプライアンス違反ではないなどとする調査結果報告」及び「いずれも不正行為等に該当しない旨の調査結果報告」という調査報告の内容の存在を主張しているものの、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実が存在したのか否かについては言及していない[18]。

---

[17] 前回訴訟第一審判決書、第３の１⑴ク（１４頁１５行目以下）

[18] 答弁書、第３の５（１２頁）

取引上の社会通念に照らすと、売買契約において税金の支払に関する定めが存在することは一般的な認識であるところ、調査補助者は、原告からの本件調査報告２に係る通知の内容に対する質問に回答する際、原告に対し、「契約書を確認するという行為は、先に述べた通り対応として意味がない行為ですので、行わなかったとしても対応を怠ったことにはなりません。」などと説明しており（甲２５の５）、係る説明の内容が著しく不合理であることからすると、調査補助者は、原告に対し、実際の事実に反して、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実が存在しないかのように説き伏せるために不合理な内容を説明したと推認するのが相当である。

以上により、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実の存在を伏せていた調査結果報告１及び調査結果報告２は、本件規程３．６(1)アの通知事項が不正である点につき、本件規程３．６(1)に違反する行為である。そして、不正な本件規程３．６(1)アの通知事項に続いて、本件規程３．６(1)イ又はウに定める事項を通知しなかったことも、本件規程３．６(1)に違反する。

よって、被告に本件規程３．６(1)イ又はウに定める事項を通知しなかったことについての本件規程違反が存在する。

⑹　原告の損害

かつて、原告が業務プロセスの問題について上司に報告していたにもかかわらず、その問題が原因でトラブルが発生した際、トラブルの原因を原告個人のみの問題として処理されたことがあった。

原告は、上記と同様の事態になることをおそれて本件内部通報制度を利用したものの、これに対して被告が行ったことは、原告を被告が本件調査により把握した契約内容に関する情報から遮断することであった。

このような被告の対応により、原告は、業務プロセスの問題が適正化されない不安を感じながら職務を執行するという精神的損害が生じた。

⑺　被告の責任

よって、被告について、債務不履行に基づく責任又は不法行為に基づく責任が成立し、原告は、被告に対して、１円の支払いを求める。

第３　答弁書に対する認否

１　第３の「１　本件訴訟における原告の主張」（５頁以下）について

⑴　第１段落　「原告の令和６年」以下については、否認する。下記⑷以下のとおり、原告の主張の要旨としては不正確であるため、否認する。

⑵　第２段落　「①　被告は、被告の」以下については、認める。

⑶　第３段落　「②　原告は、平成２８年」以下については、認める

⑷　第４段落ないし第６段落　「③　被告は、本件通報を」以下については、否認する。原告が行った本件規程１．２⑸に定める通報は、本件通報、追加通報、調査補助者に対する追加通報であり、本件通報だけではないため否認する。本件訴訟における原告の主張の要旨は、上記第２の１⑵第２段落のとおりである。

⑸　第７段落及び第８段落　「しかし、一般に」以下については、争う。これに対する原告の主張は、上記第２の２⑴のとおりである。

⑹　第９段落　「もっとも、一般に」以下については、否認する。最高裁平成３０年判決は、「上記申出の具体的状況いかんによっては、当該申出をした者に対し、当該申出を受け、体制として整備された仕組みの内容、当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合があると解される。」と判示している。被告の解釈による対応付けは、「当該申出に係る相談の内容等に応じて」に対応するものが抜けているため、不正確である。

⑺　第１０段落及び第１１段落　「そこで、本件訴訟における」以下については、否認する。これに対する否認の理由は、上記第２の１⑴のとおりである。

2　第３の「２　前回訴訟における原告の主張と判決の確定」（７頁以下）について

第１段落の「原告が被告の本件内部通報制度の通報窓口に対して行った本件通報を含む２件の内部通報について、被告の対応が本件規程の規定に違反しているために信義則上の義務に違反したとして」については、上記第１の２⑶第２段落のとおり、表現が曖昧であり、被告が注６で示している前回訴訟第一審判決書からしても、正確とはいえないため否認する。その余は、認める。

3　第３の「３　前回訴訟の確定判決の既判力による遮断」（９頁以下）について

争う。これに対する原告の主張は、上記第２の１⑵のとおりである。

4　第３の「４　信義則に違反する紛争の蒸し返し」（１０頁以下）について

⑴　第１段落　「確かに、原告は」以下について、「本件通報を含む２件の内部通報に関する被告の対応に信義則違反があったことの理由として」については、上記２と同様の理由により否認する。その余は、認める。

⑵　第２段落　「しかし、原告は」以下について、「前回訴訟においては」以下については、上記２と同様の理由に加えて、「ほとんど網羅的な主張」という表現も曖昧な表現であるため否認する。その余は、認める。

⑶　第３段落ないし第５段落　「そして、原告は」以下について、「原告には、前回訴訟において」以下については、否認ないし争う。その余は認める。これに対する否認の理由及び原告の主張は、上記第２の１⑶ないし⑸のとおりである。

5　第３の「５　本件規程３．６⑴イ・ウの違反の不存在」（１２頁以下）について

⑴　第１段落　「本件規程３．６⑴イ・ウ」以下については、認める。

⑵　第２段落　否認ないし争う。被告の主張において、本件規程３．６⑴に定める「調査結果等の通知・報告」としての通知がどれなのかが明確にされていないため、原告の主張と相違している可能性があるため否認する。被告の主張に対する原告の主張は、上記第２の２のとおりである。

⑶　第３段落　前回訴訟第一審判決書における判示についての記述としては認めるけれども、そもそも、前回訴訟と本件訴訟の主要事実が異なっており、前回訴訟においては、是正措置及び再発防止策等を実行した事実を提示していないため、前回訴訟控訴審判決は、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実が存在したのか否かという点から判断していないと考える。

⑷　第４段落　争う。これに対する原告の主張は、上記第２の２のとおりである。

６　第３の「６　信義則上の義務の違反の不存在」（１３頁以下）について

現在のところ、信義則上の義務の違反で争う予定がないため、認否を留保する。

７　第３の「７　結論（被告の主張）」（１４頁）について

争う。

８　第４（１５頁以下）以下について

⑴　第４の４カ「確かに、被告の法務部長は」（１７頁）以下については、現在のところ、本件規程３．２⑴の違反で争う予定がないため、認否を留保する。被告の法務部が、本件通報が本件規程に基づく通報であると認識していたことが、甲７により示されているので、被告が本件規程３．２⑴に違反していたことは明らかではある。なお、甲７の内容は、前回訴訟において、証拠として提出されていない。

⑵　第６（２２頁）については、争う。

⑶　上記⑴及び⑵以外は、特に認否しない。

第４　結語

上記９頁の表４「本件規程に定める事項と当事者の主張との対応表」のとおり、被告の主張は、不明な点や曖昧な主張が散見されている。裁判所におかれましては、適切な釈明権の行使をお願い申し上げる。

以上